gulamento aprovado pelo Decreto nº 34.999, de 2 de fevereiro de 1954:

b) Pretos:

Para Oficiais Aspirantes a Oficial, Subtenentes e Sargentos:

1 — De cromo, sola dupla, com biqueira e sem enfeite, atacando ao peito do pe por cordões pretos.

2 — De verniz (para os 1º e 2º uniformes), de sola simples, demais pormenores idênticos ao anterior.

Para Cabos e Soldados:

Tipo intendência, de vaqueta, sola dupla, fôrma anatômica com biqueira e sem enfeite, atacando no peito do pé por cordões pretos.

Art. 2º E' permitido, em caráter facultativo, o uso do atual tipo de sapato prêto, pelos Oficiais, Aspirantes a Oficial, Subtenentes e Sargentos, até 31 de dezembro de 1965.

Art. 3º Êste decretó entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, D.F., em 23 de janeiro de 1964; 143º da Indepentência e 76º da República.

JOÃO GOULART.

Jair Ribeiro.

DECRETO N. 53.420 — DE 23 DE JANEIRO DE 1964

Dispõe sôbre o Regulamento de Promoção dos funcionários públicos civis da União.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto no Capítulo III da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e no Capítulo VII da Lei nº 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 1º Promoção é a elevação do funcionário à classe imediatamente superior àquela a que pertence, na respectiva série de classes.

Parágrafo único. — Não poderá haver promoção de funcionário interino, em estágio probatório, aposentado ou em disponibilidade.

Art. 2º A promoção obedecerá aos critérios de merecimento e de antigüidade de classe e será feita à razão de dois têrços por merecimento e um têrço por antiguidade.

Parágrafo único — Qualquer outra forma de provimento de vaga não interromperá a seqüência dos critérios de que trata êste artigo.

Art. 3º As promoções serão realizadas de três em três meses e vigorarão sempre a partir do último dia do trimestre a que corresponderem.

Art. 4º Não poderá haver promoção para a classe em que houver cargo excedente.

Art. 5º Para efeito de promoção, o tempo de serviço será apurado e indicado em dias.

Art. 6º Será promovido por merecimento o funcionário que, dentro do número existente de vagas, estiver em condições, ao mesmo tempo, de ser promovido pelos dois critérios de promoção.

Art. 7º O interstício para promoção será de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de efetivo exercício na classe.

§ 1º Quando nenhum dos funcionários integrantes da classe possuir aquêle tempo, o interstício será reduzido para 730 (setecentos e trinta) dias.

§ 2º O interstício será apurado de acôrdo com as normas que regulam a contagem de tempo para efeito de antiguidade de classe.

Art. 8º A antiguidade de classe e o interstício serão apurados no último dia do primeiro mês de cada trimestre.

Parágrafo único — Não havendo funcionário, naquela data, em condições de ser promovido, as vagas existentes sòmente serão preenchidas no trimestre seguinte.

Art. 9º Verificada vaga originária em uma classe, serão consideradas abertas tôdas as decorrentes de seu preenchimento, dentro da respectiva série de classes.

Parágrafo único. — Verifica-se a vaga originária na data:

a) do falecimento do ocupante do cargo;

b) da publicação do decreto que transferir, verificada a posse, aposentar, exonerar ou demitir o ocupante do cargo;

c) da vigência do decreto de promoção ou nomeação por acesso;